

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 212/2537 พนักงานอัยการ จังหวัด พะเยา
นาย ไพฑูรย์ วงศ์ พิมพ์ รัศมี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 157, มาตรา 162

การที่ศาลจังหวัดพะเยาออกหมายบังคับคดีตั้งจำศาลจังหวัดพะเยาเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีแพ่งคดีหนึ่ง ถือเป็นการตั้งบุคคลที่ดำรงตำแหน่งจำศาลจังหวัดพะเยา ให้อำนาจตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งจำศาลจังหวัดพะเยาอยู่ในขณะออกหมายบังคับคดีตลอดจนบุคคลที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งจำศาลจังหวัดพะเยาในเวลาต่อมาย่อมเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีแพ่งดังกล่าว จนกว่าการบังคับคดีจะเสร็จสิ้น เมื่อจำเลยย้ายมาดำรงตำแหน่งจำศาลจังหวัดพะเยา ในขณะที่การบังคับคดีแพ่งดังกล่าวยังไม่เสร็จสิ้น จำเลยจึงเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีแพ่งนั้นตามหมายบังคับคดีที่ออกไว้แล้ว โดยไม่ต้องออกหมายบังคับคดีตั้งจำเลยอีก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157,
162,91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 162 (ที่ถูกมาตรา 162(1)) ให้ลงโทษฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด ตาม มาตรา 90 ให้จำคุก 6 ปี แต่เห็นว่าคำรับของจำเลยในเอกสารหมายเลข 6 (ศาลอาญา ธนบุรี) จำเลยได้ดูแลโทษและพยายามบรรเทาผลร้ายนับเป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษ ให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสามคงจำคุกจำเลย 4 ปี คำขออื่น นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยต้องวินิจฉัย เพียงข้อเดียวว่า ขณะจำเลยปฏิบัติหน้าที่ขายทอดตลาดทรัพย์ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 16/2528 ของศาลจังหวัดพะเยานั้น จำเลยถือเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำสั่งศาลหรือไม่ ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวนี้ ศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนซึ่งได้ ความว่า ศาลจังหวัดพะเยาได้ออกหมายบังคับคดีตั้งจำศาลจังหวัดพะเยาเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 16/2528 ของศาลจังหวัดพะเยา ตามหมายบังคับคดีฉบับลงวันที่ 16 สิงหาคม 2528 เอกสารหมายเลข 6 (ศาลอาญา ธนบุรี) จำเลยรายงานตัวเข้ารับราชการตำแหน่งจำศาลจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2529 ตามเอกสารหมายเลข 1 (ศาลอาญา ธนบุรี) ศาลฎีกาเห็นว่า การที่ศาลจังหวัดพะเยาได้ออกหมายบังคับคดีตั้งจำศาลจังหวัดพะเยาเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 16/2528 ของศาลจังหวัดพะเยานั้น เป็นการตั้งบุคคลที่

ดำรงตำแหน่งเจ้าศาลจังหวัดพะเยาหาใช้ตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะไม่ ฉะนั้น บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเจ้าศาลจังหวัดพะเยาอยู่ในขณะออกหมายบังคับคดีตลอดมาจน บุคคลที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าศาลจังหวัดพะเยาในเวลาต่อมา ย่อมเป็นเจ้าพนักงาน บังคับคดีในคดีแพ่งดังกล่าวจนกว่าการบังคับคดีจะเสร็จสิ้น เมื่อจำเลยย้ายมาดำรง ตำแหน่งเจ้าศาลจังหวัดพะเยาในขณะการบังคับคดีแพ่งดังกล่าวยังไม่เสร็จสิ้น จำเลย จึงเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีแพ่งดังกล่าวตามหมายบังคับคดีที่ศาลจังหวัดพะเยาได้ ออกไว้แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องออกหมายบังคับคดีตั้งจำเลยอีก ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษามาชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ประดิษฐ์ เอกมณี-ชลิต ประไพศาล-สุเมธ อุปนิสากร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ